



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IRIZA NUZULI RACHMAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manjuhan V B No.18, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukti Tunggal, Kota Palangkaraya, email: sjmsampit19@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NETTI YUNIARTI, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Manjuhan V B No.18, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukti Tunggal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, di Jalan Hiu Putih VI, RT/RW: 004/010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Isabella, S.H., M.Si., dkk yang kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya, email: pmpk.kantahpky249@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP/2367-62.71/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 4 Agustus 2024 dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register 517/IX/2024/SK/PNPLk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan Register Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PLk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa adalah tanah seluas 17,5 x 10 m2 dengan sertifikat Hak Milik No 13149 Tahun 2012 atas nama Netti Yuniarti yang terletak di Jalan Manjuhan VB Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan PerwtHelgi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kav,-2;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Perwt, Drs Hendrik masin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Manjuhan VB;
2. Bahwa Penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari tergugat pada tanggal 18 Agustus 2014 Sebagai mana surat jual beli tanah;
3. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik No 13149 tahun 2012 atas nama Netti Yuniarti dan menguasai tanah objek sengketa tanpa adanya pihak – pihak menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat;
4. Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa di peroleh tergugat dari jual beli dengan Asani, namun penggugat tidak mengetahui kapan dan dimana jual beli yang di lakukan antara tergugat dan Asani;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak merubah nama / balik nama Sertifikat Hak Milik No 13149 tahun 2012 yang saat ini atas nama Netti Yuniartimenjadi nama Penggugat Iriza Nuzuli Rachman, Namun di ketahui Netti Yuniarti tidak diketahui keberadaanya lagi, meskipun pihak Penggugat telusuri informasi keberadaan tergugat namun hasilnya tetap tidak di ketahui keberadaan tergugat padahal dalam proses pengurusan perubahan / balik nama sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni Netti Yuniarti

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PLk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemenuhan administrasi / atau prosedur yang di berlakukan oleh turut tergugat akibatnya penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa;

6. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak penggugat tanah objek sengketa di atas Setifikat Hak milik No 13149 Tahun 2012 yang di peroleh penggugat dari jual beli dengan tergugat 2, maka penggugat, penggugat mohon Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mensahkan surat jual beli tanggal 18 Agustus 2014 agar memiliki kekuatan hokum tetap dan dapat di jadikan atas hak pengurusan peralihan hak/balik nama Sertifikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama Netti Yuniarti menjadi Iriza Nuzuli Rachman;

7. Bahwa selanjutnya agar Turut tergugat mengetahui bahwa nama dalam Seritifikat hak Milik No 13149 tahun 2012 sudah tidak di ketahui lagi alamat dan keberadaanya sementara sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatat peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik No 13149 Tahun 2012 yang semula atas nama Netti Yuniarti menjadi Iriza Nuzuli Rachman;

8. Bahwa agar perkara aquo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Jual Beli Tanah tertanggal 18 Agustus 2014 yang isinya Tergugat 2 telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat yang terletak di jalan Manjuhan VB Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggal seluas 175m2 dengan sertifikat Hak Milik NO 13149 tahun 2012 atas nama Netti yuniarti adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 175m2 dengan Sertifikat Hak Milik No 13149 Tahun 2012 atas nama Netti Yuniarti yang terletak di jalan Manjuhan VB Kecamatan Jekan Raya Kecamatan Bukit Tunggal dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan PerwtHelgi.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kav,-2.
- Sebelah barat berbatasan dengan Perwt, Drs Hendrik masin.
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Manjuhan VB.

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 13149 Tahun 2012 yang semula atas nama Netti Yuniarti menjadi Iriza Nuzuli Rachman;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama Sertifikat Hak Milik No 13149 Tahun 2012 yang semula atas nama Netti Yuniarti menjadi Iriza Nuzuli Rachman;

6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Penggugat bersedia dan sanggup biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Palangkaraya Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 Agustus 2024, tanggal 11 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat dan risalah panggilan tanggal 09 Oktober 2024 dan tanggal 11 November 2024 melalui panggilan umum, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Affan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Sdri. Netti Yuniarti dengan Sdr. Iriza Nuzuli Rachman tanggal 18 Agustus 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 13149 atas nama Netti Yuniarti yang terletak di Jalan Manjuhan V B, Kelurahan Bukit Tunggal, dengan NIB. 15.01.03.01.10418, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya tanggal 03 Desember 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa keseluruhan Fotokopi alat bukti berupa surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sumitro, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjadi Saksi dalam perkara jual beli tanah beserta rumah yang ada di atasnya antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Manjuhan V B No. 18 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggal Palangkaraya;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah objek sengketa tersebut dulunya merupakan milik Tergugat namun pada tahun 2014 telah dibeli oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jual beli rumah tersebut, karena menjadi Saksi dalam jual beli sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan Sdri. Helda Sri Lestari;
- Bahwa harga yang disepakati pada saat itu yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai proses jual beli rumah tersebut, Penggugat langsung menempati rumah dimaksud dan jika dihitung sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun dan tidak pernah ada pihak yang memperlmasalahkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, karena sejak tahun 2014, Tergugat sudah tidak tinggal dilingkungan sekitar rumah objek sengketa tersebut;

2. Saksi Sucipto. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menjadi Saksi untuk tanah dan bangunan yang ada diatasnya yaitu berupa rumah yang menjadi objek sengketa yang beralamat di Jalan Manjuhan V B No. 18 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggul Palangkaraya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli objek sengketa tersebut dari Tergugat pada tahun 2014 karena Saksi ikut mengantarkan Penggugat pada saat membeli objek sengketa tersebut;
- Bahwa harga jual beli yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu, yang diserahkan hanyalah kuitansi pembelian sedangkan untuk sertifikat masih di Bank dan sepengetahuan Saksi sertifikat tanah tersebut masih atas nama Tergugat;
- Bahwa setelah selesai proses jual beli rumah tersebut, Penggugat langsung menempati rumah dimaksud dan jika dihitung sampai dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun tahun dan tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, karena sejak tahun 2014, Tergugat sudah tidak tinggal dilingkungan sekitar rumah objek sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi-saksi, Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 13149/ Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, NIB: 15.01.03.01.10418, atas nama Eldoniel Asi Mahar, terbit tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-1;
2. Fotokopi dari Aslinya Surat Ukur Nomor 15308/2012, Nomor Peta Pendaftaran 49.2-54.163-11.4 dengan Luas 175 (seratus tujuh puluh lima) meter persegi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.-2;

Menimbang bahwa keseluruhan Fotokopi alat bukti berupa surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Turut Tergugat dan Saksi tanpa dihadiri Tergugat yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, dan diperoleh hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa jual beli tanah berserta bangunan yang berada di atasnya yaitu rumah pada tanggal 18 Agustus 2014 melalui perjanjian jual beli adalah sah dan menjadi milik Penggugat sehingga Penggugat berhak untuk melakukan peralihan hak yaitu balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 13149 yang masih atas nama Tergugat karena Tergugat saat ini tidak diketahui lagi kedudukan dan keberadaannya namun alamat pastinya masih di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 08 Agustus 2024, tanggal 11 September 2024 melalui surat tercatat dan risalah panggilan tanggal 09 Oktober 2024 dan tanggal 11 November 2024 melalui panggilan umum, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo* dan haruslah dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan 149 RBg maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum namun bukan berarti bahwa gugatan Penggugat langsung dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus dilakukan proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg) dan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Sdri. Netti Yuniarti dengan Sdr. Iriza Nuzuli Rachman tanggal 18 Agustus 2014 dan P-2 yaitu Aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 13149 atas nama Netti Yuniarti yang terletak di Jalan Manjuhan V B, Kelurahan Bukit Tunggal, dengan NIB. 15.01.03.01.10418, yang telah diberi stempel pos, telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Sumitro dan Saksi Sucipto. yang keterangannya sebagaimana dimaksud di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, **Saksi Sumitro dan Saksi Sucipto** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui Penggugat telah membeli tanah beserta bangunan di atasnya pada tahun 2014 dari Tergugat dengan harga yang disepakati yaitu Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana isi perjanjian jual beli dibawah tangan oleh Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat telah menempati objek sengketa tersebut setelah proses jual beli telah objek sengketa selesai dan tidak pernah ada yang mempermasalahkan Penggugat mendiami objek sengketa tersebut. Selanjutnya Saksi-saksi juga menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberita tanda T.T.-1 yaitu Buku Tanah Hak Milik Nomor 13149/ Kelurahan Bukit Tunggal dan T.T.-2 yaitu Surat Ukur Nomor 15308/2012, Nomor Peta Pendaftaran 49.2-54.163-11.4 dengan Luas 175 (seratus tujuh puluh lima) meter persegi, yang telah diberi stempel pos, telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu P-1 dan 2 (dua) orang Saksi serta bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat yaitu T.T.-1 dan T.T.-2, Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Turut

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, terhadap bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo maka akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai masalah kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, maka untuk memberikan kepastian dan kebenaran akan letak tanah obyek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa sehingga diperoleh data mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, selain itu bertujuan pula untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, maka diketahui bahwa benar lokasi tanah objek sengketa berada di Jalan Manjuhan V B No. 18 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggul Palangkaraya dan terdapat bangunan berupa rumah diatas tanah objek sengketa. Sedangkan untuk batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Perwt Helgi;
- Selatan berbatasan dengan Kav,-2;
- Barat berbatasan dengan Perwt Drs Hendrik Masin;
- Timur berbatasan dengan Jalan Manjuhan VB;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan bangunan yang ada diatasnya yaitu berupa rumah yang menjadi objek sengketa adalah benar terletak Jl. Jalan Manjuhan V B No. 18 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggul Palangkaraya dengan alas Sertipikat Hak Milik Nomor: 13149 (vide Bukti T.T.-1) dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Perwt Helgi;
- Selatan berbatasan dengan Kav,-2;
- Barat berbatasan dengan Perwt Drs Hendrik Masin;
- Timur berbatasan dengan Jalan Manjuhan VB;

- Bahwa alas hak dari objek sengketa yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 13149 (vide Bukti T.T.-1) atas nama Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah menempati objek sengketa sejak tahun 2014;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, meneliti dan memperhatikan dengan seksama, detail dan cermat gugatan Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan perkara *a quo* adalah:

- Apakah jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa dengan akta di bawah tangan adalah sah dan berkekuatan hukum?

- Apakah Penggugat berhak untuk melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 13149 yang merupakan sertipikat atas objek sengketa dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu *Apakah jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa dengan akta di bawah tangan adalah sah dan berkekuatan hukum?*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan perjanjian adalah sumber perikatan. Sedangkan jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan terkait adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa masing-masing syarat tersebut apabila tidak terpenuhi maka dapat memberikan konsekuensi pada perjanjian. Tidak terpenuhi persyaratan nomor 1 dan/atau nomor 2, menyebabkan perjanjian menjadi *voidable* yaitu salah satu pihak dapat memintakan perjanjian batal melalui pengadilan, namun selama tidak ada permintaan pembatalan perjanjian, maka perjanjian tersebut masih sah dan mengikat kedua belah pihak. Jika

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan nomor 3 dan/atau nomor 4 tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum sehingga dari awal perjanjian itu dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap keempat syarat tersebut (*vide* Pasal 1320 KUHPerdata), Majelis Hakim akan mempertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat yang pertama adalah terkait mereka yang mengikatkan diri yaitu berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok baik dan tidak boleh kesepakatan itu diambil akibat dari paksaan, penipuan, atau kekhilafan (*vide* Pasal 1321 KUHPerdata). Berdasarkan bukti surat tertanda **Bukti P-1** yaitu perjanjian jual beli, bahwa di dalam isi perjanjian tersebut telah dicantumkan hal-hal yang menjadi kesepakatan baik dari harga jual beli dari objek sengketa, metode pembayaran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Selain itu, pada perjanjian jual beli dimaksud telah dibubuhi tanda tangan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi dalam perjanjian jual beli, serta **Saksi Sumitro dan Saksi Sucipto** yang dihadirkan di persidangan telah menerangkan bahwa perjanjian jual beli tersebut memang telah dilaksanakan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli objek sengketa telah dilakukan atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat yang kedua adalah terkait kecakapan dari para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, pihak yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan (gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya) dan seorang istri (berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963, seorang istri sudah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum). Sehingga dapat disimpulkan, yang dapat membuat suatu perjanjian adalah orang yang sudah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Memperhatikan hal tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Bukti P-1 yaitu perjanjian jual beli, dalam perjanjian tersebut diketahui bahwa umur dari Penggugat adalah 29 (dua puluh sembilan) tahun dan Tergugat adalah 31 (tiga puluh satu) tahun pada saat melakukan perjanjian jual beli objek sengketa. Dengan demikian, maka perjanjian jual beli objek sengketa telah dilakukan oleh orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa syarat ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Bahwa sebagaimana dalam perjanjian jual beli objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat (*vide* Bukti P-1) telah disebutkan secara jelas objek dalam perjanjian adalah sebidang tanah dan bangunan Hak Milik yang terletak

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Manjuhan VB RT.005, RW.006, Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya. Dengan demikian, maka objek perjanjian telah jelas ditentukan;

Menimbang, bahwa syarat keempat adalah suatu sebab yang halal yaitu tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Pokok perkara *a quo* adalah terkait jual beli objek sengketa yaitu tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah, yang mana objek perjanjian jual beli tersebut tidaklah dilarang oleh undang-undang. Selain itu, tidak terdapat alasan-alasan yang menyebabkan objek sengketa itu menjadi dilarang untuk diperjual-belikan misalnya tanah sedang dalam sengketa atau adanya tumpang tindih kepemilikan, atau alasan lainnya. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sejak Penggugat menempati objek sengketa, tidak terdapat pihak ketiga maupun pihak manapun yang mempermasalahkan Penggugat menempati objek sengketa dimaksud. Dengan demikian, perjanjian tersebut telah dilaksanakan dengan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi jual beli yang sah secara hukum atas objek sengketa, sehingga telah terjadi peralihan hak secara jual beli. Jual beli tersebut haruslah bersifat tunai, riil dan terang. Sifat tunai dimaksudkan adanya pembayaran sejumlah uang meskipun pembayaran tersebut belumlah seluruhnya dan saat diberikan sejumlah uang harus dilakukan penyerahan hak. Sifat riil yaitu adanya perjanjian tertulis atas jual beli tersebut, sedangkan sifat terang yaitu perjanjian jual beli itu tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi hal ini dapat terlihat dengan adanya saksi-saksi dalam perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam bukti P.-1;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keempat persyaratan (vide Pasal 1320 KUHPerdara) dalam perjanjian jual beli objek sengketa dan cara kepemilikan atas tanah dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian jual beli atas objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu *Apakah Penggugat berhak untuk melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 13149 yang merupakan sertipikat atas objek sengketa dalam perkara a quo?*;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah tanah dan bangunan yang ada di atasnya dan pokok permasalahan adalah untuk melakukan proses balik nama atas objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu "*hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.*" dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada Pasal 6 Perjanjian Jual Beli (**bukti P-1**) telah disebutkan bahwa salah satu kewajiban dari Tergugat adalah membantu dalam proses balik nama, namun dikarenakan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat tidak dapat menghadap kepada PPAT untuk dibuatkan akta jual beli ataupun melakukan pengurusan balik nama, sedangkan proses peralihan hak atas objek sengketa telah terjadi akibat jual beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Penggugat yaitu **Bukti P-2**, dan bukti dari Turut Tergugat **T.T-1 yaitu buku tanah dan bukti dari T.T-2 surat ukur** serta hasil pemeriksaan setempat, maka diketahui bahwa objek sengketa adalah benar sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 13149 yang terletak di Jalan Manjuhan VB Kecamatan Jekan Raya Kecamatan Bukit Tunggal dan pemegang hak dalam sertipikat hak milik dimaksud masih terdaftar atas nama Tergugat. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, telah terdapat proses penyerahan asli sertipikat tanah yaitu **Bukti P-2** dari Tergugat kepada Penggugat setelah dilaksanakannya perjanjian jual beli (vide bukti P-1) dan Penggugat telah mendiami objek sengketa tersebut sejak tahun 2014 tanpa ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dalam jual beli atas tanah objek perkara dilakukan secara sah dan bebas dari beban-beban lainnya, dan menurut Majelis Hakim

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah bertindak dengan penuh kehati-hatian dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli atas objek sengketa dan telah dilakukan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 Nomor 251K/Sip/1958, Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat berhak melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 13149 yang merupakan sertipikat atas objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib untuk memutuskan semua bagian dari gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum kesatu Penggugat, yaitu *mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) dan seterusnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **petitum kedua** Penggugat yang pada intinya adalah menyatakan surat jual beli tanah tertanggal 18 Agustus 2014 yang terletak di jalan Manjuhan VB Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggal seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) meter persegi dengan sertifikat Hak Milik No 13149 tahun 2012 atas nama Netti yuniarti adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalam penjelasan pokok permasalahan pertama dan kedua, Majelis Hakim telah memberikan pendapat terkait keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian dimaksud sehingga **terhadap petitum angkat 2 (dua) beralasan hukum dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa **petitum ketiga** Penggugat yang menyatakan tanah seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) meter persegi dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 13149 Tahun 2012 atas nama tergugat yang terletak di jalan Manjuhan VB Kec. Jekan Raya Bukit Tunggal dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan PerwtHelgi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kav,-2;
- Sebelah barat berbatasan dengan Perwt, Drs Hendrik Masin;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Manjuhan VB;

Adalah sah milik penggugat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalam penjelasan pokok permasalahan pertama dan kedua dan dikarenakan petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dimana objek dari perjanjian jual beli tersebut adalah tanah dan bangunan di atasnya dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 13149 atas nama Tergugat (**Bukti P-2**), maka **petitum angka ketiga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa **petitum keempat** Penggugat yang menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 13149 Tahun 2012 yang semula atas nama Netti Yuniarti menjadi Iriza Nuzuli rachman, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan kedua dan telah dikabulkannya petitum kedua dan ketiga, maka **petitum angka keempat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa **petitum kelima** Penggugat yang menyatakan untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 13149 Tahun 2012 yang semula atas nama Netti Yuniarti menjadi Iriza Nuzuli Rachman;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat pada perkara a quo adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palangkaraya, dimana Badan Pertanahan Kota Palangkaraya adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Berdasarkan tupoksi dan kewenangan Turut Tergugat tersebut maka sudah menjadi tugas dan kewajiban Turut Tergugat salah satunya adalah memproses perubahan dari sertipikat tanah, sehingga Turut Tergugat tidak perlu di hukum untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selain itu, proses mencatatkan peralihan hak khususnya dalam jual beli tanah harus melalui proses administrasi tertentu yang didasarkan dengan adanya permohonan atau permintaan dari pemohon dan diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, dengan ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini, maka Turut Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang harus tunduk pada putusan namun tidak dalam kapasitas untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, maka **petitum kelima ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan**;

Menimbang, bahwa **petitum keenam** Penggugat yang menyatakan untuk menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Tergugat 2 sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangara dan pada persidangan dinyatakan tidak terdapat perubahan. Namun, Majeis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan dari petitum keenam telah jelas ditujukan kepada pihak yang telah ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Maka **petitum keenam ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa **petitum ketujuh** Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan. Namun, dengan memperhatikan bahwa Penggugat dalam petitumnya telah menyatakan kesediaannya serta karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi, sedangkan dalam perkara ini telah terdapat biaya yang secara nyata timbul dalam prosesnya. Maka **petitum ketujuh, patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kesatu** yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan petitum kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh telah dikabulkan, maka petitum **kesatu beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan surat Jual Beli Tanah tertanggal 18 Agustus 2014 yang isinya Tergugat 2 telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat yang terletak di jalan Manjuhan VB Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggal seluas 175m2

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat Hak Milik N0 13149 tahun 2012 atas nama Netti Yuniarti *sah dan berkekuatan hukum*;

4. Menyatakan tanah seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) meter persegi dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 13149 Tahun 2012 atas nama tergugat yang terletak di jalan Manjuhan VB Kec.

Jekan Raya Bukit Tunggul dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Perwt Helgi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kav,-2;
- Sebelah barat berbatasan dengan Perwt, Drs Hendrik Masin;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Manjuhan VB;

Sah sebagai milik Penggugat;

5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (mengganti nama) pada Sertifikat Hak Milik No 13149 Tahun 2012 yang semula atas nama Netti Yuniarti (Tergugat) menjadi Iriza Nuzuli rachman (Penggugat);

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;

7. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.834.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2025** oleh kami, **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Benyamin,S.H.**, dan **Erhammudin,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Jum'at**, tanggal **14 Februari 2025** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Gusti Norliani** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat, dengan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benyamin, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp4.500,00;
enggandaan Gugutan	:	
6.....P	:	Rp433.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp1.177.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.834.500,00;
(satu juta delapan ratus tiga puluh empat lima ratus rupiah)		